

1500639-46.2021.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Camila Paiva Portero

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2117186/2021 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 17633751 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO,

3858/21/308 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 2117186 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

2ª Vara Criminal

Praça Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-560

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500639-46.2021.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500639-46.2021.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2117186/2021 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 17633751 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO,

3858/21/308 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 2117186 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10,

3858/21/308 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROGERIO FERNANDO VIOTTO DE LIMA e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Camila Paiva Portero

Vistos.

ROGÉRIO FERNANDO VIOTTO DE LIMA e WESLEY DOS REIS CARVALHO foram denunciados pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, segundo consta, no dia 29 de abril de 2021, por volta das 17h00, na Rua Paulino Gatto nº 1208, Bairro São José, nesta cidade de

Araçatuba, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, os denunciados traziam consigo e guardavam, para traficar, 144,63g (cento e quarenta e quatro gramas e sessenta e três centigramas) de Benzoilmetileconina, distribuídos em 20 porções de cocaína na forma de crack e 10 microtubos plásticos de cocaína, bem como 214,52g (duzentas e quatorze gramas e cinquenta e duas centigramas) de Cannabis Sativa L, em 01 porção de maconha, substâncias entorpecentes determinantes de dependência física e psíquica, conforme laudos de constatação de fls. 57, 58 e 59 e laudos de exame químico toxicológico de fls. 125/127, 128/130 e 131/133.

A denúncia foi recebida no dia 02 de maio de 2022 (fls. 237/239). Os réus foram citados (fls. 189 e 274) e apresentaram defesa prévia (fls. 193/195 e 230/232). Durante a instrução, foram ouvidas 02 testemunhas arroladas em comum e 03 testemunhas de defesa, sendo que ao final os réus foram interrogados (fls. 296/297).

Em debates orais, o Ministério Público e a Defesa pugnaram pela absolvição dos réus, por ausência de provas que confirmem a autoria, desclassificando apenas em relação ao réu Rogério para o delito descrito no art. 28 da Lei de Drogas (fls. 296/297).

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

É caso de desclassificação da conduta do réu Rogério para o artigo 28 da Lei de Drogas e absolvição do réu Wesley por insuficiência de provas.

A materialidade delitativa está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05), boletim de ocorrência (fls. 11/14), auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), laudos de constatação (fls. 57, 58 e 59), laudos de exame químico toxicológico (fls. 125/127, 128/130 e 131/133) e pelas demais provas produzidas nos autos.

Tais provas técnicas encontram eco nos autos, inexistindo assim qualquer resquício de dúvida quanto à ilicitude daquelas substâncias causadoras de dependência, apreendidas na ocasião.

A autoria quanto ao tráfico, no entanto, não restou devidamente comprovada, diferentemente da autoria do réu Rogério quanto à posse de drogas. Vejamos: Em depoimento judicial, a testemunha Elias Pichirilo Junior, policial civil, disse que foi pedido mandado de busca para a residência do Rogério, pois a polícia já tinha algumas informações de que ele estava traficando, porém quando se deslocavam para a residência dele um colaborador do bairro os avisou que Rogério estaria vendendo entorpecentes próximo a casa dele e que ele estaria usando uma camiseta vermelha e junto de um indivíduo de pele negra usando camiseta preta, bem como que os entorpecentes comercializados estariam no terreno baldio ao lado do mercado do Luís. Os policiais se dirigiram ao local e abordaram os réus saindo do mercado mencionado e com as mesmas vestes descritas pelo colaborador. Foram encontrados com Rogério um pino de cocaína e R\$ 184,00 em dinheiro, já com Wesley foi encontrado um "radinho", que é um celular pequeno e antigo geralmente usado por traficantes para comunicação. Ao ser questionado sobre o celular, Wesley disse à testemunha que estava trabalhando "de campana" e que não estava vendendo drogas. No terreno baldio mencionado pelo colaborador, a testemunha encontrou no lado esquerdo, embaixo de uma pedra de concreto, meio tijolo de maconha, nove pinos de cocaína idênticos ao encontrado com Rogério e vinte pedras de crack. As pedras de crack eram as do maior tipo e são vendidas por R\$ 100,00 cada, depois são fracionadas e revendidas no bairro. Sobre as drogas encontradas no terreno, os acusados nada disseram. Na residência de Rogério, nada foi encontrado e não foi realizada busca na casa de Wesley (fls. 289).

Em juízo, a testemunha Daniel Rodrigo Martins da Silva, policial civil, corroborou a versão contada por seu colega de farda (fls. 290).

Por sua vez, a testemunha Edna Santos de Jesus disse que não é nada dos réus e que estava presente no momento da prisão de Rogério. Nessa ocasião, o viu entrando no mercado em que ela trabalha, ele comprou duas ou três cervejas e ao sair foi abordado pela polícia no outro lado da rua (fls. 291).

Em audiência judicial, a testemunha Luis Yoshikazu Koshiyama aduziu que conhece

Rogério apenas porque ele frequenta seu estabelecimento, o mercado, e que presenciou o momento da abordagem. Na ocasião, Rogério entrou no mercado, comprou três ou quatro latas de cerveja, e ao sair foi abordado pela polícia. Não sabe se Rogério trafica drogas (fls. 292).

Em juízo, a testemunha Ana Cláudia Ribeiro da Silva disse que conhece os réus apenas de vista e que os viu sendo abordados. Na ocasião, ela estava indo ao mercado quando viu Rogério saindo de lá com três latas de cerveja e logo após ele foi abordado pela polícia perto da igreja. Não sabe com o que Rogério trabalha (fls. 293).

Em interrogatório judicial, o réu Rogério Fernando Viotto de Lima negou a autoria dos fatos. Na ocasião, foi até o mercado comprar cerveja, onde encontrou Wesley; os dois saíram do mercado ao mesmo tempo e atravessaram a rua e então foram abordados pela polícia. Quando o policial o revistou e encontrou o pino de cocaína ele admitiu que era usuário de cocaína. O dinheiro encontrado com ele era o troco da cerveja que ele tinha comprado momentos antes. Os policiais o colocaram sentado no chão por uns vinte minutos e ele não viu o que eles estavam fazendo, então não os viu encontrando as drogas no terreno baldio. Após isso, foram todos até a casa dele, onde não encontraram nada. Conhece Wesley, pois ele mora perto de sua casa, porém não são próximos (fls. 294).

Interrogado em juízo, o réu Wesley dos Reis Carvalho negou a autoria dos fatos e disse que o celular encontrado com ele era dele e não era para auxiliar no tráfico. Na ocasião dos fatos, foi até o mercado comprar cerveja e quando saiu de lá foi abordado pela polícia. As drogas foram encontradas pelos policiais no terreno baldio. Quando chegou ao mercado, Rogério estava saindo de lá (fls. 295).

Como se observa, não há prova inequívoca acerca da propriedade dos entorpecentes apreendidos no terreno baldio. Isso porque, apesar da narrativa dos policiais, no sentido de que já havia mandado de busca a ser cumprido na residência do réu Rogério por suspeita de tráfico de drogas e que a denúncia do colaborador da polícia no bairro indicava que os réus estavam traficando no local da abordagem, informando, ainda, que as drogas se encontravam no terreno baldio, não restou comprovado que as drogas apreendidas pertenciam aos denunciados, notadamente pelo fato do local não ser a residência de Rogério.

Também não restou comprovado que os réus estavam traficando no local, dado os depoimentos das testemunhas confirmando que o acusado Rogério foi ao mercado comprar bebida alcoólica e foi abordado logo após sair, juntamente ao acusado Wesley, com quem não foram encontrados entorpecentes.

Vale anotar que no direito penal, vige o princípio do in dubio pro reo. Nesse sentido é o posicionamento da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo. Senão vejamos: "TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Ausência de provas capazes de ensejar o decreto condenatório – Impossibilidade de amparar condenação em prova precária – In dubio pro reo – Recurso ministerial desprovido" (TJSP, Apelação Criminal n.º 0000464-30.2016.8.26.0530, Rel. Des. Gilberto Ferreira da Cruz, 15ª Câmara de Direito Criminal, julgado em 20.04.2017);

"APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Absolvição por insuficiência probatória. Necessidade. Ausência de elementos que comprovem a participação do apelante na traficância.

Policiais militares apresentaram versões divergentes acerca dos fatos. Droga não apreendida em poder do réu. Dúvida razoável que deve prevalecer em favor do acusado. Insuficiência probatória caracterizada, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Aplicação do princípio in dubio pro reo. Recurso provido" (TJSP, Apelação Criminal n.º 0025346-68.2015.8.26.0602, Rel. Des. Leme Garcia, 16ª Câmara de Direito Criminal, julgado em 11.04.2017).

Quanto à aplicação do princípio do in dubio pro reo, vejamos os ensinamentos do eminente doutrinador Guilherme de Souza Nucci: "(...) se o Juiz não possui provas sólidas para formação de seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição (...)" (Nucci, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 8ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, pág. 689).

Sobre o pino de cocaína encontrado com o réu Rogério, ele confessou em juízo que a droga encontrada em seu poder realmente lhe pertencia e era destinada a seu consumo

pessoal, já que é usuário de entorpecentes (mídia audiovisual).

Quanto à confissão do acusado, tem-se entendido que: "A confissão livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos" (Código de Processo Penal Interpretado, Júlio Fabbrini Mirabete, 7. ed., Editora Atlas S/A - São Paulo, 2.000, pág. 469).

A esse respeito, trago à colação: "A confissão, já chamada rainha das provas, é peça valiosa na formação do convencimento judicial. Toda vez que surgir de maneira espontânea, traduzindo a assunção da responsabilidade, é afastada a mais remota hipótese de auto-imputação falsa, constitui elemento valioso para justificar a condenação" (RJDTACRIM 40/221).

Há que se ressaltar, ainda, que a quantidade de entorpecente apreendida, 14,04g (quatorze gramas e quatro centigramas) de cocaína, permite a subsunção da conduta do acusado Rogério no tipo previsto no artigo 28, da Lei de Drogas. Afinal, não há provas de que o acusado estivesse comercializando o entorpecente.

Desse modo, necessária se faz a desclassificação da conduta do acusado Rogério para o crime tipificado no artigo 28, da Lei nº 11.343/06, conforme requerido pelo Ministério Público e pela Defesa.

Por outro lado, à míngua de outros elementos de prova aptos a ensejar a condenação dos acusados e acompanhando, inclusive, manifestação ministerial, a absolvição quanto ao tráfico de drogas é a medida de rigor, à luz do disposto no artigo 386, inciso VII, do CPP.

Passo à fixação da pena do réu Rogério.

Diante das circunstâncias do caso concreto, entendo que a pena de advertência sobre os efeitos das drogas mostra-se como a medida mais adequada, sendo suficiente para prevenção e reprovação do crime e desnecessária a imposição de outra medida.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu Rogério, qualificado nos autos, como incurso no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, aplicando-lhe a pena de advertência sobre os efeitos das drogas, e absolvê-lo junto ao réu Wesley, qualificado nos autos, pela imputação descrita na denúncia quanto à prática do crime descrito no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Os réus responderam ao processo em liberdade, de modo que lhes faculto o direito de recorrer na mesma condição.

Ainda, como o acusado Rogério declarou-se dependente de substância entorpecente, com fundamento no artigo 28, §7º, da Lei 11.343/06, determino oficie-se à Secretaria Municipal de Saúde para que coloque à disposição do sentenciado, gratuitamente, estabelecimento, preferencialmente ambulatorial, para tratamento especializado de dependentes químicos.

Em observância ao disposto no artigo 72, da Lei nº 11.343/06, oficie-se à autoridade policial, autorizando-a a proceder à incineração das drogas apreendidas nestes autos, observando-se o disposto no artigo 32, §1º, da lei.

Por fim, determino a restituição do dinheiro apreendido em favor do acusado Rogério e do telefone celular em favor do réu Wesley (fls. 15/16).

Custas na forma da lei.

Após o trânsito em julgado, tornem os autos conclusos para designação de audiência de advertência.

P. R. I. C.

Araçatuba, 21 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA